

עין משפט
גר מצוה

קה א מיי פיי מהלכות גירושין הלכה כב סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סימן קיט סעיף ד:
קו ב מיי שס טוש"ע שס סעיף ה:
קו ג מיי שס הל' כל טוש"ע שס סעי' ג:
קה ד מיי שס טוש"ע שס סכנ"ה:

מוסף רש"י
הכתוב קראו אחר. למי שטעמא (סוסה ג.) אם שנאתה שלח. שלח אותה בנט ומיטשא לאחר (ומלאכי ב טו.)
הדרן עלך מסכת גיטין

פסקי רי"ד

וזהו מדת אדם רע שרואה את אשתו יוצאה וטווה בשוק וראשה פרוע ופרומה משני צדדיה ורוחצת במקום שבני אדם רוחצין זו מצוה מן התורה לגרשה שנה' כי מצא בה ערות וגו' והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו אחר. למי שטעמא (סוסה ג.) אם שנאתה שלח. שלח אותה בנט ומיטשא לאחר (ומלאכי ב טו.)
הדרן עלך מסכת גיטין

וזהו מדת אדם רע שרואה את אשתו יוצאה וטווה בשוק וראשה פרוע ופרומה משני צדדיה ורוחצת במקום שבני אדם רוחצין זו מצוה מן התורה לגרשה שנה' כי מצא בה ערות דבר: והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו אחר כלומר שאין זה בן זוגו של ראשון זה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניס רשעה בתוך ביתו וזה הכניס לתוך ביתו: כי שנה שלח רב יהודה אמר כי אם שנאתה שלח ור' יוחנן אמר שנאוה' ימות כדאי' הוא במיתה שרשעה זו הכניס לתוך ביתו: כי שנה שלח רב יהודה אמר כי אם שנאתה שלח ור' יוחנן אמר שנאוה' המשלח ולא פליגי הא בדיווג ראשון הא בדיווג שני דאמר ר' אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שנאמר ואת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה' וגו' עד והיא חברתך ואשת בירתך: סליק פירק המגרש סליקא מסכתא דיגיטין

צ:

עם בני אדם סַלְקָא דעתך. פירש בקונטרס אִם כן רגלים לדבר שזונה היא ואסורה לו וחובה לגרשה ולא מנאס וקשה דהא טווה בשוק ויוצאה וראשה פרוע נמי חובה לגרשה ולא מנאס דנעיא היא בסוטה (דף כה.) אי עוברת על דת יהודית מותר לקיימה או לא ולא איפשיטא ואמאי לא פריך נמי עלה ויש לומר דכיון דנעיא בסוטה לא הויא חלא מדריבנן קאמר שפיר דמנאס לגרשה אבל זו חובה לגרשה מן המורה ועוד יש לפרש רוחצת עם בני אדם סלקא דעתך אפילו אדם רע אינו סובל זה מאשמו יי או אפילו קלה שנקלות אינה עושה כן:
הכתוב קראו אחר. מיתוקמא אפילו כבית הלל ואערות קאי:

הדרן עלך המגרש

שנא שלח ר' יהודה אומר אם שנאתה שלח ר' יוחנן אומר ^א שנאוה המשלח ולא פליגי ^ג יהא בזוג ראשון הא בזוג שני ^ד דאמר ר' אלעזר וכל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שנאמר ^ה וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה' ככי ואנקה מאין [עוד] פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם ואמרתם על מה על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוררך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בירתך:

על מה על כי יי' העיד בינך ובין אשת נעוררך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בירתך: סליק פירק המגרש שנקמר או כי ימות כדאי' הוא במיתה שרשעה זו הכניס לתוך ביתו: כי שנה שלח רב יהודה אמר כי אם שנאתה שלח ור' יוחנן אמר שנאוה' המשלח ולא פליגי הא בדיווג ראשון הא בדיווג שני דאמר ר' אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שנאמר ואת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה' וגו' עד והיא חברתך ואשת בירתך: סליק פירק המגרש סליקא מסכתא דיגיטין

המגרש פרק תשיעי גיטין

ופרומה משני צדדיה. אִלל אִילי ידיה כדרך אדומיות שצנרפת שבשרן נראה מצדיהן: **עם בני אדם סלקא דעתך**. א"כ רגלים לדבר שזונה היא ואסורה לו: **במקום שבני אדם רוחצים**. והיא נכנסת לעיניהם לאחר יציאתן כשהן לובשין בגדיהן: **כי שנה שלח**. פסוק הוּא צנצואת מלכאי: **אם שנאס' שלח**. כרבי עקיבא: **אם שנואס' היא לפני המקום שלח**. כז"ש. ואית דגרסי שני המשלח וזו שמעמי שני המשלח לפני המקום ואפילו לבית הלל נהי דלא כייפינן שלא להוציא מיהו שניו הוּא: **זוג ראשון**. אשת נעורים וזה שמעמי קרא כדכתיב צמריה אשת נעורייך וכתיב ועשמרתם צרומכם וצאשת נעורייך **אל יבגוד**:

הדרן עלך המגרש

שנא שלח ר' יהודה אומר אם שנאתה שלח ר' יוחנן אומר ^א שנאוה המשלח ולא פליגי ^ג יהא בזוג ראשון הא בזוג שני ^ד דאמר ר' אלעזר וכל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שנאמר ^ה וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה' ככי ואנקה מאין [עוד] פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם ואמרתם על מה על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוררך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בירתך:

הדרן עלך המגרש וסליקא לה מסכת גיטין

על מה על כי יי' העיד בינך ובין אשת נעוררך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בירתך: סליק פירק המגרש סליקא מסכתא דיגיטין

מסורת הש"ס

(א) [סוטה ג.], (ב) [סוטה וכו'], של ראשון, (א ס"א שנואה היא לפני המקום שלח, (ד) סנהדרין כב. וסס איתא ר' אלעזר, (ה) כר"ן איתא, א"י,

תורה
אור השלם

1. כי יקח איש אשה ובִּעְלָהּ וְהָיָה אִם לֹא תִמְצָא חַן בְּעֵינֶיךָ בִּי מִצָּאָהּ עֲרוּת דָּבָר וְקָתַב לָהּ סֵפֶר בְּרִיתָתָּ וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשָׁלַחָהּ מִבֵּיתוֹ אוֹ כִּי יָמוּת הָאִישׁ הָאֲחֵרוֹן אֲשֶׁר לָקַחָהּ לוֹ לְאִשְׁהָ:
דברים כד א ושנאָהּ הָאִישׁ הָאֲחֵרוֹן וְקָתַב לָהּ סֵפֶר בְּרִיתָתָּ וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשָׁלַחָהּ מִבֵּיתוֹ אוֹ כִּי יָמוּת הָאִישׁ הָאֲחֵרוֹן אֲשֶׁר לָקַחָהּ לוֹ לְאִשְׁהָ:
דברים כד ג 3. כי שָׁנָא שֶׁלַּח אָמַר יי' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְכִסָּה חֻמָּס עַל לְבוּשׁוֹ אָמַר יי' צְבָאוֹת וְשִׁמְרָתֶם בְּרוּחָכֶם וְלֹא תִבְגְּדוּ:
מלאכי ב טז

4. וְזֹאת שְׁנִית תַּעֲשׂוּ כִסּוֹת דְּמֵעָה אֶת מִזְבֵּחַ יי' כִּבְי וְאֲנָקָה מֵאֵין עוֹד פְּנוֹת אֶל הַמִּנְחָה וְלִקְחַת רִצּוֹן מִיָּדְכֶם:
וְאָמַרְתֶּם: מלאכי ב יג-יד

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך

הַדְרִין עַלְךָ מִסֻּכַּת גִּיטִין וְהַדְרִךְ עֲלֶךָ. דַּעְתָּן עַלְךָ מִסֻּכַּת גִּיטִין וְדַעְתָּךְ עֲלֶךָ. לֹא נִתְנָשִׁי מִיָּנֶךָ מִסֻּכַּת גִּיטִין וְלֹא תִתְנָשִׁי מִיָּנֶךָ לֹא

בַּעֲלָמָא הָדִין וְלֹא בַּעֲלָמָא דְאַתִּי:

יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יְהִי רִצּוֹן מִלְּפָנֶיךָ יי' אֱלֹהֵינוּ וְאַלְהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתְּהֵא תוֹרָתְךָ אֲמָנוּתָנוּ בְּעוֹלָם הַזֶּה וּתְהֵא עֲמָנוּ לְעוֹלָם הַבָּא. ()**
חֲנִינָא בַר פָּפָא רַמִּי בַר פָּפָא נִחְמֵן בַר פָּפָא אֲחָאי בַר פָּפָא אָבָא מְרי בַר פָּפָא רַבְרָם בַר פָּפָא רַכִּישׁ בַר פָּפָא סוּרְחַב בַר פָּפָא אֲדָא בַר פָּפָא פָּרוּ בַר פָּפָא:

הַעֲרַב נָא יי' אֱלֹהֵינוּ אֶת דְּבָרֵי תוֹרָתְךָ בְּפִינוּ וּבְפִיפוֹת עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל. וְנִהְיָ בָלָנוּ אֲנַחְנוּ וְצִאֲצָאינוּ וְצִאֲצָאי עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל בָּלָנוּ יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ וְלוֹמְדֵי תוֹרָתְךָ: מֵאוֹיְבֵי תַחֲבֻמְנֵי מִצּוֹתֶיךָ בִּי לְעוֹלָם הִיא לִי: יְהִי לָבִי תָמִים בַּחֲקִיךָ לְמַעַן לֹא אֲבוּשׁ: לְעוֹלָם לֹא אֲשַׁבַּח פְּקוּדֶיךָ בִּי בָם חֵייתֵנִי: בְּרוּךְ אַתָּה יי' לְמַדְנִי חֲקִיךָ: אָמֵן אָמֵן סִלָּה וְעַד:

מוֹדִים אֲנַחְנוּ לְפָנֶיךָ יי' אֱלֹהֵינוּ וְאַלְהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁשְׁמָתָּ חֲלָקְנוּ מִיּוֹשְׁבֵי בֵּית הַמִּדְבָּרֶשׁ וְלֹא שְׁמָתָּ חֲלָקְנוּ מִיּוֹשְׁבֵי קְרָנוֹת. שְׁאֲנוּ מִשְׁכִּימִים וְהֵם מִשְׁכִּימִים. אָנוּ מִשְׁכִּימִים לְדָבָרֵי תוֹרָה וְהֵם מִשְׁכִּימִים לְדָבָרִים בְּטָלִים. אָנוּ עֲמִלִּים וְהֵם עֲמִלִּים. אָנוּ עֲמִלִּים וּמִקְבָּלִים שְׂכָר וְהֵם עֲמִלִּים וְאֵינָן מִקְבָּלִים שְׂכָר. אָנוּ רָצִים וְהֵם רָצִים. אָנוּ רָצִים לַחַיִּי הַעוֹלָם הַבָּא וְהֵם רָצִים לְבָאָר שַׁחַת. שְׁנַאָמַר וְאַתָּה אֱלֹהִים תוֹרִידֶם לְבָאָר שַׁחַת אֲנָשִׁי דָמִים וּמְרָמָה לֹא יַחֲצוּ יַמִּיהֶם וְאֲנִי אֲבַטַח בָּךְ:

יְהִי רִצּוֹן מִלְּפָנֶיךָ יי' אֱלֹהֵי בָשָׂם שֶׁעֲזָרְתָנִי לִסִּים מִסֻּכַּת גִּיטִין בֶּן תַּעֲזֹרְנִי לְהַתְחִיל מִסֻּכָּתוֹת וּסְפָרִים אֲחֵרִים וּלְסִימָם לְלַמֹּד וּלְלַמֵּד לְשִׁמּוֹר וּלְעֲשׂוֹת וּלְקִים אֶת כָּל דְּבָרֵי תַלְמוּד תוֹרָתְךָ בְּאַהֲבָה. וְזִכּוֹת כָּל הַתַּנָּאִים וְאַמּוּרָאִים וְתַלְמִידֵי חֲכָמִים יַעֲמוּד לִי וּלְזֹרְעֵי שְׁלֹא תִמּוּשׁ הַתּוֹרָה מִפִּי וּמִפִּי זֹרְעִי וְזֹרַע זֹרְעִי עַד עוֹלָם. וְתַתְּקִים בִּי בַּהַתְהַלְכָּךְ תִּנְחָה אוֹתְךָ בְּשִׁכְבְּךָ תִּשְׁמַר עֲלֶיךָ וְהַקִּיצוֹת הִיא תִּשְׁיַחֲךָ. כִּי בִי יָרְבוּ יָמֶיךָ וְיוֹסִיפוּ לָךְ שָׁנוֹת חַיִּים: אוֹרְךָ יָמִים בְּיַמִּינָהּ בְּשִׁמְאַלָּהּ עֲשֵׂר וּכְבוֹד: יי' עוֹז לַעֲמּוֹ יִתֵּן יי' יְבָרֶךְ אֶת עַמּוֹ בְּשָׁלוֹם:

יִתְגַּדֵּל וְיִתְקַדֵּשׁ שְׁמֹה רַבָּא. בַּעֲלָמָא דִּהוּא עֵתִיד לְאַתְחַדְתָּא, וְלֵאחָיָא מִתִּיָּא, וּלְאַסְקָא לַחַיִּי עֲלָמָא, וּלְמַבְנָא קַרְתָּא דִּירוּשָׁלַם, וּלְשִׁכְלַל הִיבְלִיָּהּ בְּגוּה, וּלְמַעַקַר פּוּלְחָנָא נוֹכְרָאָה מֵאַרְעָא, וּלְאַתְבָּא פּוּלְחָנָא דְשִׁמְיָא לְאַתְרֵיהּ, וְיִמְלִיךָ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּמַלְכוּתֵיהּ וּיְקַרְיָהּ, וְיִיַצֵּמַח פְּרָקְנָהּ וּיְקַרַב מְשִׁיחָהּ). בְּחַיִּיכוֹן וּבִיּוֹמִיכוֹן וּבְחַיִּי דְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב, וְאַמְרוּ אָמֵן. יְהֵא שְׁמֹה רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלָם וּלְעֻלְמֵי עֲלָמֵיָא. יִתְבָּרַךְ וְיִשְׁתַּבַּח וְיִתְפָּאֵר וְיִתְרוֹמֵם וְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדָּר וְיִתְעַלֶּה וְיִתְהַלָּל שְׁמֹה דְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. לְעֵלָא מִן כָּל בְּרַכָּתָא וְשִׁירָתָא תִּשְׁבַּחְתָּא וְנִחְמַתָּא דְאַמִּירָן בַּעֲלָמָא, וְאַמְרוּ אָמֵן: עַל יִשְׂרָאֵל וְעַל רַבָּנָן, וְעַל תַּלְמִידֵיהוֹן וְעַל כָּל תַּלְמִידֵי תַלְמִידֵיהוֹן, וְעַל כָּל מֵאן דַּעֲסֻקִין בְּאוּרֵיתָא, דִּי בְּאַתְרָא (קְדִישָׁא) הָדִין וְדִי בְּכָל אֶתֶר וְאַתֶּר, יְהֵא לְהוֹן וּלְכוֹן שְׁלָמָא רַבָּא חֲנָא וְחֻסְדָּא וְרַחֲמֵי וְחַיִּי אֲרִיכִי וּמִזּוּנֵי רִיחֵי וּפְרָקְנָא מִן קֳדָם אֲבוּהוֹן דִּי בְּשִׁמְיָא וְאַרְעָא וְאַמְרוּ אָמֵן: יְהֵא שְׁלָמָא רַבָּא מִן שְׁמִיָּא וְחַיִּים טוֹבִים עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל, וְאַמְרוּ אָמֵן: עוֹשֶׂה שְׁלוֹם בְּמְרוֹמָיו הוּא בְּרַחֲמָיו יַעֲשֶׂה שְׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאַמְרוּ אָמֵן:

^[*] פיי' הגון על זה תמצא בספר החיים שחיבר אחי הגאון מהר"ל מפראג בספר זכיות ח"א פ"ג,

^[**] בסמימא וסוף תשובת הרמ"א ז"ל וכן בסוף יש"ש כצ"ק כתיב מרזים על הזכרת שמות הללו.